



Nr. 85 Ministerbesprechung vom 13. Mai 1925, 12 Uhr

R 43 I/1402 , Bl. 190-194

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, Neuhaus, Geßler, Frenken, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Joel, Weismann; MinDir. Pünder, Kiep, Ernst, Ritter, Posse, Hoffmann; MinR Sjöberg; Votr. LegR Marckwald; RegR Wallraf; Rittmeister Planck; Protokoll: MinR Wachsmann (Punkt 1 und 2), ORegR Grävell (Punkt 3–5).

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Verbrauchssteuern.
2. Beratungsgegenstände für die Besprechung mit den Staats- und Ministerpräsidenten der Länder am 15. Mai.
3. Fortführung der Handelsvertragsverhandlungen mit Rußland.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Eisenbahnunglück in Polen.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Münchener Verkehrsausstellung. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Verbrauchssteuern ¹.

Ministerialdirektor Ernst begründete den Standpunkt des Reichsfinanzministeriums hinsichtlich der Weinsteuer ² und wandte sich gegen die Senkungsvorschläge des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft zunächst hinsichtlich der Schaumweinsteuer und sodann hinsichtlich der Obstweinsteuer ³.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* ließ seinen Antrag auf Ermäßigung der Schaumweinsteuer fallen, regte aber eine Ermäßigung der Weinsteuer ⁴ überhaupt an.

Der *Reichskanzler* hielt es für schwer möglich, den an sich wünschenswerten Gesichtspunkten des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft Rechnung zu tragen.

¹ Der Entwurf, vom RFM am 28. 4. vorgelegt, bildet den Abschluß der im Januar 1925 begonnenen Neuordnung der Steuergesetzgebung (s. Dok. Nr. 7). Er sieht nicht Steuererhöhungen, sondern einige Neuregelungen insbesondere bei der Erhebung der Wein-, Zucker-, Salz- und Zündwarensteuern vor (R 43 I/2396 , Bl. 422-428).

² S. die Begründung des RFM zu diesem GesEntw. in RT-Drucks. Nr. 968, Bd. 401.

³ Der REM hatte mit Schreiben an die Rkei vom 2. 5. folgende Abänderungsvorschläge unterbreitet: 1) Ermäßigung der Steuer für dt. Schaumweine, die nach dem vorliegenden Entwurf 30% des Verbraucherpreises betragen soll, auf 20%. 2) Senkung der 20% betragenden Steuer für dt. Obst- und Beerenweine auf 10%. Diese Vorschläge werden begründet mit der Not des Obst- und Gartenbaus und der Sektindustrie, die vernichtender Konkurrenz durch die frz. und luxemb. Schaumweinindustrien ausgesetzt sei, sowie im allgemeinen mit den finanziellen Schwierigkeiten des Weinbaus (R 43 I/2396 , Bl. 432-434).

⁴ Die Steuer für Traubenweine beträgt nach der Vorlage 20% der Verbraucherpreise.

Der *Reichswirtschaftsminister* schlug vor, bezüglich der Senkung der Steuern zu warten, bis eine endgültige Entscheidung über den spanischen Handelsvertrag getroffen sei ⁵.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß der Standpunkt des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft von keiner Seite unterstützt würde und erklärte daher die Vorlage hinsichtlich der Weinststeuer als im Sinne der Anträge des Reichsministers der Finanzen vom Kabinett gebilligt.

Ministerialdirektor Ernst trug alsdann den Standpunkt des Kabinetts ⁶ hinsichtlich der Zuckersteuer ⁷ vor und wies dabei darauf hin, daß von sozialdemokratischer Seite eine Senkung angeregt werden würde, hielt aber nicht für angezeigt, diesen Wünschen stattzugeben ⁸.

Das *Kabinett* billigte den Standpunkt des Reichsministers der Finanzen.

Ministerialdirektor Ernst trug alsdann die für die Salzsteuer und die übrigen Steuern der Vorlage maßgeblichen Gesichtspunkte vor; Widerspruch wurde von keiner Seite erhoben.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die gesamte Vorlage gemäß dem Vorschlage des Reichsministers der Finanzen angenommen sei ⁹.

2. Beratungsgegenstände für die Besprechung mit den Staats- und Ministerpräsidenten der Länder am 15. Mai.

Ministerialdirektor Ernst bat um Absetzung von der Tagesordnung.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß das Preußische Staatsministerium im Namen sämtlicher Landesregierungen die Bitte ausgesprochen habe, von dem Empfang am Freitag [15. 5.] abzusehen ¹⁰.

Staatssekretär *Weismann* bestätigte diesen Standpunkt, bat aber, den Empfang möglichst bald vorzusehen, da die Ministerpräsidenten der Länder den dringenden Wunsch hätten, von dem Herrn Reichskanzler empfangen zu werden.

Es wurde darauf beschlossen, den Empfang der Ministerpräsidenten der Länder in der zweiten Hälfte der nächsten Woche in Aussicht zu nehmen ¹¹.

3. Fortführung der Handelsvertragsverhandlungen mit Rußland.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete, drei Fragen müßten durch das Kabinett entschieden werden:

a) Der Reichswirtschaftsminister habe Bedenken dagegen geäußert, daß mit Rußland gelegentlich der Handelsvertragsverhandlungen auch über Agrarzölle verhandelt werde ¹². Er könne sich den Bedenken nicht anschließen; Bindungen würden zur Zeit nicht eingegangen, es sei lediglich beab-

⁵ S. dazu Dok. Nr. 90 und Dok. Nr. 103, P. 3.

⁶ Muß heißen: „Reichsministers der Finanzen“.

⁷ Der Steuersatz bei Zucker beträgt nach der Vorlage 21 RM für 100 kg Reingewicht.

⁸ Die SPD beantragt am 27. 7. die Ermäßigung der Zuckersteuer auf 14 RM für 100 kg (RT-Drucks. Nr. 1279, Bd. 404). Der Antrag wird vom RT in der zweiten Lesung des Entwurfs am 4. 8. abgelehnt (RT-Bd. 387, S. 4007).

⁹ Der RfM leitet den Entwurf am 5. 6. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 968, Bd. 401), der ihn am 7. 8. ohne wesentliche Änderungen annimmt (RT-Bd. 387, S. 4225). Die Verkündung des Gesetzes erfolgt am 10.8.25 (RGBl. I, S. 248).

¹⁰ S. dazu Anm. 5 zu Dok. Nr. 84.

¹¹ Nach Ausweis der Akten findet ein Empfang der Ministerpräsidenten durch den RK erstmals am 27. 6. statt (Dok. Nr. 114).

¹² Wie das AA in einer Kabinettsvorlage vom 11. 5. ausführte, hatte das RWiMin. in erster Linie mit der Befürchtung argumentiert, „daß die Bereitwilligkeit zu Verhandlungen über Getreide-Vertragszölle der Russischen Regierung die Möglichkeit geben könnte, mit einem Scheine von Berechtigung die bevorstehende innerpolitische Auseinandersetzung über die Getreidezölle zu beeinflussen.“ Dem sei, so das AA, entgegenzuhalten, daß die Sowj. Reg., sollte sie diese Absicht haben, sie auch dann verwirklichen würde, wenn Dtl. Verhandlungen über ein Zolltarifabkommen ablehne. „In sachlicher Beziehung bedeutet ein etwaiges Zolltarifabkommen mit Rußland für uns weder eine Gefahr noch ein materiell nennenswertes Zugeständnis. da [...] im Falle der Vereinbarung von Vertragssätzen mit einem anderen Lande Rußland die niedrigeren Sätze auf Grund seines Meistbegünstigungsrechtes aus dem Rapallovertrag doch alsbald mitgenießen würde.“ (R 43 I/1112, Bl. 12-14).

sichtigt zu erklären, daß Verhandlungen nach Inkrafttreten des neuen deutschen Zollltarifs deutscherseits nicht abgelehnt würden.

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, daß mit dem in Rußland bestehenden Staatshandelsmonopol das Verfahren von Zalltarifzugeständnissen und Zollltarifbindungen nicht vereinbar sei. Rußland könne keine Zugeständnisse machen, die praktisch für Deutschland von Bedeutung seien. Außerdem sei zu befürchten, daß die Russen mit der Forderung nach Getreidezollfreiheit für einen längeren Zeitraum hervortreten würden, und zwar im wesentlichen aus politischen Gründen. Dem dürfe die Reichsregierung sich nicht aussetzen. Er bitte daher, der Delegation keine Ermächtigung zu Verhandlungen über Agrarzölle zu geben.

Ministerialdirektor Hoffmann und Ministerialdirektor Ernst sprachen sich im Sinne des Reichsministers des Auswärtigen aus.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß eigentlich Bindungen nicht eingegangen würden und die Zusagen sehr gering seien. Er glaube, daß man diese nicht ablehnen könne.

Das *Kabinett* stimmte daraufhin dem Antrage des Reichsministers des Auswärtigen zu.

Der *Reichsminister des Auswärtigen*

b) Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft habe sich gegen die Gewährung eines Einfuhrkontingents von wöchentlich 1000 Schweinen an die Russen gewendet. Er bitte, der Delegation die Weisung zu geben, dieses Kontingent den Russen anzubieten.

Ministerialdirektor Hoffmann sprach sich gegen die Gewährung des Kontingents aus, betonte aber, daß auf alle Fälle, wenn überhaupt ein Kontingent in Betracht gezogen würde, das vorgesehene Kontingent zu hoch sei.

Der *Reichsminister des Innern* hielt das Kontingent ebenfalls für zu hoch. Ein Veterinärabkommen mit Rußland werde nicht in Frage kommen. Es sei daher nur möglich, die Mittel anzuwenden, die bereits jetzt angewandt werden könnten und angewendet werden. Er sei entschlossen, diese Mittel anzuwenden. Als Höhe des Kontingents komme höchstens ein Drittel des früheren Kontingents¹³ in Betracht.

Der *Reichskanzler* fragte, ob es nicht notwendig sei, mit Rücksicht auf den Rückgang des Schweineverbrauchs in Deutschland auch das frühere Gesamtkontingent zunächst zu reduzieren und von diesem reduzierten Kontingent einen Bruchteil Rußland zu gewähren.

Der *Reichswirtschaftsminister* hielt es für unbedenklich, das Kontingent zu gewähren. Es werde sicherlich nicht ausgenutzt werden. Je größer das Kontingent für Rußland sei, desto kleiner werde das für Polen sein müssen, und dies sei vorteilhaft für Deutschland; denn Polen werde das Kontingent sicherlich ausnutzen. Von Rußland werde außerdem großer Wert darauf gelegt, und es könne gegen diese Konzession, die Deutschland nicht schade, sehr viel eingehandelt werden.

Ministerialdirektor Hoffmann erklärte, daß er grundsätzlich bei seinem Standpunkt verharren müsse.

Der *Reichsminister des Innern* empfahl, das Kontingent auf 800 Schweine herabzusetzen.

Das *Kabinett* stimmte diesem Vorschlag zu.

Ministerialdirektor *Ritter* wies darauf hin, daß in Frage komme, außer der Einfuhr von lebenden Schweinen auch bezüglich der Einfuhr von lebendem und geschlachtetem Geflügel, von getrockneten Häuten, Därmen, Schweineborsten, Schweineschmalz, Schweinespeck und Wallachen Rußland noch Konzessionen zu machen. Diese Konzessionen seien dem Kabinett im einzelnen zur Entscheidung nicht vorgelegt worden, da erst eine grundsätzliche Entscheidung des Kabinetts zu der Einfuhr von lebenden Schweinen abgewartet werden sollte. Die Nichterwähnung der genannten anderen Waren in dem Kabinettsbeschluß soll jedoch nicht bedeuten, daß Konzessionen auf diesen anderen Gebieten ausgeschlossen seien. Diese Angelegenheit soll zwischen den Ressorts weiterberaten werden.

¹³ Gemeint ist wohl das wöchentliche Einfuhrkontingent von 2500 lebenden Schweinen der Vorkriegszeit, das Rußland im Zusatzvertrag zum „Handels- und Schiffsverkehrsvertrag zwischen Deutschland und Rußland [10.2.94]“ vom 28.7.04 (RGBl., S. 35) zuerkannt worden war.

Nachdem Ministerialdirektor Hoffmann dem zugestimmt hatte, stellte der *Reichskanzler* Übereinstimmung darüber fest.

Der *Reichsminister des Auswärtigen*

c) Die Ressorts seien sich darüber einig gewesen, daß bei einem befriedigenden Ergebnis der Verhandlungen der russischen Forderung auf Gewährung der Exterritorialität für das gesamte Haus der Handelsvertretung in der Lindenstraße nachgekommen werden könnte. Dies widerspreche jedoch dem früher vom Kabinett eingenommenen Standpunkt, daß über die bisherigen Konzessionen¹⁴ auf diesem Gebiete nicht hinausgegangen werden solle. Er sei der Meinung, daß man dieser Forderung der Russen entsprechen sollte, da einerseits dagegen sehr viel eingehandelt werden könnte, andererseits ohne diese Konzession ein Abschluß mit Rußland kaum zu erwarten sei.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er unter keinen Umständen auf diesem Gebiete nachgeben könne; er müsse sich gegen diese beantragte Erweiterung aussprechen.

Ministerialdirektor *Ritter* wies darauf hin, daß es sich nicht um das Prinzip handle, sondern lediglich um eine Vergrößerung der bisher gewährten Konzession.

Der *Reichswehrminister* sprach sich gegen die Erweiterung aus. Desgleichen der *Reichswirtschaftsminister*.

Ministerialdirektor Ernst wies darauf hin, daß nicht die Handelsvertretung als solche künftig exterritorial sein solle; im Gegenteil solle gerade bei Gewährung des gewünschten Zugeständnisses klar gestellt werden, daß auch die Handelsvertretung dem deutschen Besteuerungsrecht unterliege und infolgedessen auch der Kontrolle darüber. Er glaube, daß dieser Vorteil größer sei als der Nachteil, der mit der Erweiterung der Exterritorialität des Hauses unter den Linden verbunden sei.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß mit der Erweiterung die Möglichkeit einer personellen Vermehrung gegeben sei. Daraus könnten aber hochpolitische Folgen entstehen.

Der *Reichskanzler* fragte, in welcher Weise die Erweiterung der Konzession praktisch vor sich gehen würde und stellte nach Mitteilung des Ministerialdirektors *Ritter* fest, daß es sich eigentlich um die Einräumung eines neuen Hauses an die Handelsvertretung handle. Unter diesen Umständen bekomme die ganze Frage ein neues Gesicht, und er glaube, daß man den Wünschen Rußlands nicht entsprechen könne.

Der *Reichsjustizminister* betonte, daß ihn gerade das große Interesse, das Rußland an der Erweiterung habe, stutzig mache. Er sei entschieden gegen die Erweiterung der Exterritorialität.

Ministerialdirektor *Ritter* wies darauf hin, daß außer dem Haus der Handelsvertretung auch die Botschaft exterritorial sei und sich da schon die Möglichkeit für Putschvorbereitungen ergebe, wenn diese überhaupt beabsichtigt seien.

Der *Reichswehrminister* erwiderte, daß das eine große Verletzung des Völkerrechts wäre. Die Exterritorialität des Hauses der Handelsvertretung sei nicht in dem Maße völkerrechtlich verbrieft wie die der Botschaft.

Das *Kabinett* beschloß daraufhin gegen die Stimme des Reichsministers der Finanzen, vertreten durch Ministerialdirektor Ernst, dem Antrage des Auswärtigen Amts, den auch der Reichsminister des Auswärtigen nicht mehr unterstützte, nicht zu entsprechen und die Erweiterung der Exterritorialität des Hauses in der Lindenstraße abzulehnen.

¹⁴ Die vertragliche Regelung der Exterritorialität der sowj. Handelsvertretung in Berlin war durch dt.-sowj. Abkommen vom 6.5.21 (RGBL., S. 929) sowie durch dt.-sowj. Protokoll vom 29.7.24 erfolgt. In letzterem wurde vereinbart, „daß von der Gesamtheit der gegenwärtig zur Handelsvertretung gerechneten Räumlichkeiten [...] ein zusammenhängender Komplex von Räumlichkeiten der eigentlichen Handelsvertretung, der von dem übrigen Teil des Gebäudes vollständig getrennt wird und einen eigenen Straßeneingang besitzt, als unverletzlich abgesondert wird. Als eigentliche Handelsvertretung gilt die Gesamtheit der exterritorialen Mitarbeiter und der von ihnen geleiteten Abteilungen mit den zugehörigen Räumlichkeiten.“ (Abschrift in R 43 I/134, Bl. 161 f.; eine Zusammenfassung in Schultheß 1924, S. 55/6).

4. Außerhalb der Tagesordnung: Eisenbahnunglück in Polen¹⁵.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete über das Ergebnis der Untersuchung des Schiedsgerichts. Ein für Deutschland positives Ergebnis werde zunächst nicht herauskommen¹⁶. Mit Rücksicht auf die aber zweifellos an anderen Stellen bestehende Vernachlässigung des Eisenbahnkörpers im polnischen Gebiet sei zu erwägen, ob nicht aus diesem Anlaß Deutschland ein generelles Besichtigungsrecht der durch deutsche Züge benutzten Strecken im polnischen Korridor verlangen sollte. Er bitte um die Ermächtigung, in diesem Sinne bei passender Gelegenheit vorgehen zu dürfen¹⁷.

Der *Reichskanzler* hielt diese Anregung für sehr wertvoll.

Das *Kabinett* stimmte dieser Auffassung bei.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Münchener Verkehrsausstellung. [...]

¹⁵ Am 1.5.25 war der Schnellzug Eydtkuhnen-Berlin in der Nähe von Pr. Stargard entgleist und eine hohe Böschung hinuntergestürzt. Das Unglück forderte dreißig Todesopfer.

¹⁶ Mit dem Hinweis auf Meinungsverschiedenheiten über die Ursache des Unglücks – die poln. Behörden glaubten an einen verbrecherischen Anschlag, die dt. Seite war von der mangelhaften Instandhaltung der Durchgangsstrecke überzeugt („Die Zeit“ vom 2. und 5.5.) – hatte die RReg. beim Schiedsgericht in Danzig (vgl. dazu Art. 11 des Abkommens zwischen Dtl., Polen und der Freien Stadt Danzig über den Eisenbahndurchgangsverkehr, RGBl. 1921, S. 1069) eine Gleisbesichtigung beantragt. Diese führte am 12. 5. zur Feststellung des im wesentlichen einwandfreien Zustandes der betreffenden Streckenabschnitte („Die Zeit“ vom 12., 13. und 15.5.25).

¹⁷ Durch Interpellation vom 4. 5. hatte die DNVP die RReg. ersucht, in Verhandlungen mit der Poln. Reg. zu erreichen, „daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft zur verantwortlichen Instandhaltung des Oberbaus und der Kunstbauten [...] mit herangezogen wird.“ (RT-Drucks. Nr. 857, Bd. 400). In ihrer Stellungnahme, abgegeben durch StS Schubert in der RT-Sitzung am 20. 5., sagt die RReg. zu, „bei den gegenwärtig stattfindenden Verhandlungen über Abänderungen des Korridorabkommens [s. Anm. 16] neue Bestimmungen“ vorzuschlagen, „die eine erhöhte Sicherheit des Durchgangsverkehrs zu gewährleisten geeignet sind.“ (RT-Bd. 385, S. 1986). Diese Verhandlungen führen am 27.3.26 zur Unterzeichnung eines neuen „Abkommens über den gegenseitigen Eisenbahnverkehr zwischen Deutschland einerseits, Polen und der Freien Stadt Danzig andererseits“ (RGBl. II, S. 755).

Zitierhinweis

Nr. 85 Ministerbesprechung vom 13. Mai 1925, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 282–287 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D85>